

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2783 -
2784/2538

นายเกษม บานแย้ม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นายจตุร เกิดบ้านชั้น ทนายโจทก์ทั้ง
สอง

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมี คำสั่งว่า อุทธรณ์ของ โจทก์ทั้งสองเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับ โจทก์ทั้งสอง เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า คำสั่งของจำเลยที่ให้ ลงโทษโจทก์ทั้งสองชอบด้วยระเบียบข้อ บังคับของจำเลย ฉบับที่ 46 ว่าด้วยวินัยการสอบสวน การลงโทษ พ.ศ. 2524 หรือไม่ ตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 ที่ว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย ที่ 311/2535 และคำสั่ง จำเลยที่ 394/2536 หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และประเด็นพิพาทข้อ 2,3 และข้อ 4เป็นประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 โปรดมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ ของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73) คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองสำนวน ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างหรือค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองสำนวนพร้อม ดอกเบี้ย ฯลฯ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน โจทก์ทั้งสอง

อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 67) โจทก์ทั้งสองจึง ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคำสั่งของจำเลยที่สั่งลงโทษตัด เงินเดือนของโจทก์ทั้งสอง เป็นคำสั่งที่ชอบก็เนื่องมาจากศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเรื่องให้กวดขันการตรวจรับน้ำมัน ให้เคร่งครัด ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ หาใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางนำมาวินิจฉัยไม่ การที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า เมื่อข้อเท็จจริง ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่คำสั่งลงโทษของจำเลยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบ จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางไม่ รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคำสั่งของจำเลยที่สั่งลงโทษตัด เงินเดือนของโจทก์ทั้งสอง เป็นคำสั่งที่ชอบก็เนื่องมาจากศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเรื่องให้กวดขันการตรวจรับน้ำมัน ให้เคร่งครัด ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ หาใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางนำมาวินิจฉัยไม่ การที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า เมื่อข้อเท็จจริง ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่คำสั่งลงโทษของจำเลยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบ จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางไม่ รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ